中国法律史

（制度史、思想史）

董长春

2024.3 - 2024.12.

绪论——中国传统法律文化的起源

一、初民的生活状态——群聚

群聚 ⇒ 杂乱无章？X 有秩序 ⟹(形成方式) 分工（作为配？）分配标准？

分配标准 ⇓ 生物性标准（性别、年龄、健康）

△生物性标准仅是一种生物性法则，保障最初的秩序而不是法律

首领 ⟸ （首领：无法依生物性法则分配出来、一般要给部族带来恩泽/带领渡过难关）

Tip：人与猿区别：会制造工具、有意识？

[如燧人氏钻木取火/炎帝的功绩？]

⇓ 目标：

生存

⇓

氏族：以血缘为纽带、聚小在一起，长期生活在一起的社会共同体

二、战争法则的确立

如商汤灭夏前作《汤誓》
如武王伐纣前作《太誓》

民族之间的碰撞 ⟶ 灭族的战争 ⟶(为对抗战争) 产生军旗、号令（具有一定的约束力）

↓ 一族征多族

征服之族：王族

民族联盟（征服为被征服关系）

被征服之族：方国

↓

部落联盟（炎黄时期）[尧帝时期，天下成服/宾服]

△ 方国与王族的关系：

① 异性之族的首领每年两次（春、秋天）向王族首领汇报工作、（朝觐）

② 物产除留下必要的，剩下的无偿给王族（贡）

③ 有族群违反时，其他族群要和王族一起讨伐违反者

（其他时间必须奉召而觐、否则视为违反）

△ 原始民主制：禅让制

尧 → 舜 → 禹 ---→ 益（天下不服） → 启 原始民主制被破坏、从启开始步入国家时代（部落联盟国家）

△ 国家起源的标志：

①. 统一国家权力（王权）的产生　　西天下划分九州

②. 官僚（官吏）队伍的产生　　冀州、兖州、青州、徐州、扬州

③. 国家机器（监狱、军队、法律）诞生　　荆州、梁州、雍州、豫州

④. 按地域管理制度民众（行政区划）

三. 分封建邦 —— 新的政治结构形式　以蕃屏周

1. 分封：封土赐姓

姓　氏（氏）「同姓为氏」→ 表示家族的名望和功绩，是受封得来的，是后天获得的身份与相当于一种荣耀

△ 族之间的区别　氏：支也（氏是姓的分支）

女：生，来自母系氏族社会　表示同姓不同的不同部

一般老百姓只有姓而没有氏

⇒ 人类繁衍过程中，姓难以追溯，逐渐以氏为姓。

2. 周武王统天下后，混合分封「既分封同姓、又分封异姓」

53　18

⇓

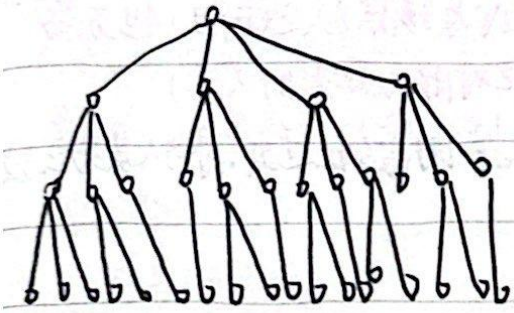
血亲分封（以战车为后盾）西周中期、大部分诸侯日趋成周武王

用同姓对抗异姓

四、宗法等级制 —— 新的政治结构的基础

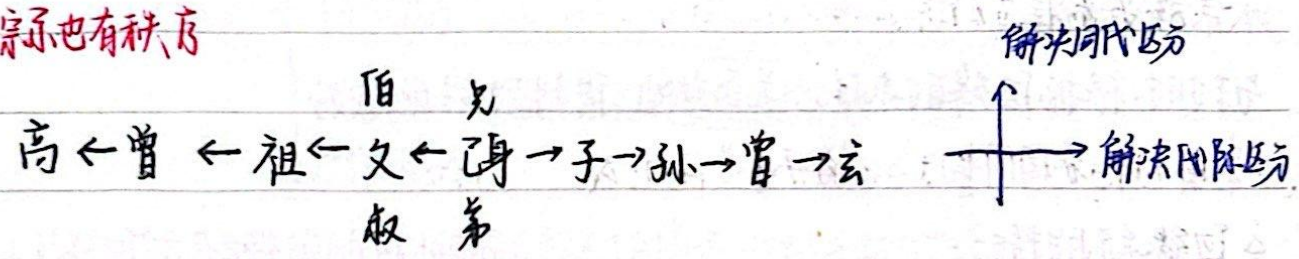
1、"宗"的原始含义：祖先　　(一) 原始宗法

2、"宗法"的原始含义：人类自我管理的办法



宗系：以类自我繁衍所形成的人群系统

宗系也有种、序



3、对于去世的祖先：纪念/祭、.在哪儿？宗庙

(二)、原始宗法的政治化

1、原始宗法政治化的历程：

夏禹将王位传给启　以父传子、家天下、利用家族间的血缘关系、废除、反始的禅让制

⇓

兄终弟及（商朝康丁以前，兄终弟及和父死子继多种继承制交替使用）

⇓

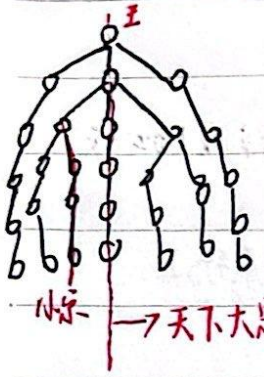
嫡长子继承制（商代第二十一世王五丁时，确立嫡长子继承制）

⇓

西周时期，原始宗法政治化完成（周公制礼，周礼是原始宗法的政治制度化）

注：嫡长子继承制最初的目的：让王权顺利过渡，但是为防着婚姻及权力，对继承

2. 宗法和分封有什么关系？



大宗万世不移，小宗五世则迁

（小宗一代代传下去，在第五代嫡长子时分离出去单立宗族，第一代小宗就成为该宗族之始祖，但分离出去的小宗仍然要绝对服从原来的大宗）

[第六代开始迁出，从官场、爵位迁出，承认其为云族但没有官职]

【迁庙】 重新盖庙，以迁出的那个为始祖

以宗族为基准

分封时：根据血缘的亲疏，关系越近，得到的封地越好

"家国一体，家国同构" "家天下"

△血缘关系的特征：

①. 天然的凝聚性 （血浓于水）

②超强的排外性 （非我族类，其心必诛）

③ 矛盾的调和性

（欧洲进入文明时，血缘像一块破布一样被扔到一边）一马克思

△西周此种制度建立在对血缘关系的信任和利用之上

五. 道德化的天命观 — 宗法等级制观念的理论基础

引言：一个国家建立之初要解释其政权的合法性(合理性)

→ 观念和理论的创造、意识形态(论证权力结构的合法性的理论)

1. 观念从哪里来？

马克思：观念是外部世界在脑中的反映

① 发生

② 符号(文字)

③ 认识能力 { 语言能力
解释能力(思维能力的初级阶段)
思维能力

早期，不具有科学解释，于是把解释不了的事务归结为超自然的力量 — 神

人类进入图腾时代[图腾用于解释人类面临的无法解释的现象，很多图腾是超自然力量本身的体现，每个族群面对的问题不一样，图腾也不同]

图腾，是氏族符号，图腾时代，是神话的时代 (永远人本位的崇拜对象)

"天命玄鸟，降而生商。"玄鸟是商代的图腾

2. 至上神

一种图腾统治另一种图腾 [如商代，玄鸟统治豺、狼、虎、豹]

凭什么你来统治？

为解决统治(世俗之王)/治权的合法性问题。

创造诸图腾符号之上的**至上神**(万神之神)[如犹太教、创造神Yahweh和华]

而中国则创造了"天"

3. 天命观

[简单的]天命观，以武力作后盾，必须听从天命

[复杂的]天命观 [进一步考虑：上天为什么让你来统治，而不是他？]

↓

道德化的天命观（始于西周）

[武王伐纣，商纣王的"天命"，而武王亦称天命，到底哪个才是真正的"天命"？

⇒为了解决这个问题：西周统治集团创造了中国古代权力合法性的基本理论

①.天命唯一　②.以德配天 [上天选择地下代言人时，选择道德成就最高者]

③.天命靡常　④.失德者失天下

⇒告诫帝王"勤修道德"（修德）

同时，也影响了公卿大夫的分封（依德分封）

[诸侯、卿大夫、士] ⇒权力层次转化成道德层次　"纳上下，以道记""嵌入"

3.德治

历史背景：以德配天　"关道德"

德 → ①.敬天：祭天 [只有天子才能]

德 → ②.孝祖：祭/敬

德 → ③.保民 士族　保民而王→民本

六、周公制礼——宗法等级制的规范

道德？（自我约束 / 外部奖惩励）

(一) 礼的原始含义

1. 含义：礼，产生于远古时期，人们在祭祀活动中的程序和仪式

禮 → 祭品 → 容器

"国之大事，在祀与戎"

2. "礼"的天然特性：→ 礼天然就是规范 → 利用礼的形式（刚性）

(1). 具有约束力（规范性） (2). 具有惩罚性 (3). 具有超强的稳定性

3. 周公制礼的过程？ 答：三礼：《周礼》《礼记》《仪礼》儒家经典

汉礼

(二) 周礼的内容

1. 五部分：吉、凶、宾、军、嘉

吉礼：祭祀之礼，规定了天子以至庶民在祭祀仪式上的等级差别

凶礼：丧葬之礼，规定死者亲属依亲属不等的义务等级（丧礼）

荒礼：规定死者依身份不同的待遇等级

宾礼：宾客之礼，规定了外交事务、朝聘会同及贵族来往中的主宾等级

军礼：军旅之礼，指战争攻伐及军事训练相关的等级制度

嘉礼：燕饮、婚冠、庆贺等喜庆之礼上之等级

2. 周礼十七篇：（经典礼，影响后世最大）如排先生次 宴饮礼序：

3. "刑不上大夫，礼不下庶人"，周礼，主要针对贵族、奴隶主

4. 失礼入刑；礼之所去，刑之所取

KOKUYO

(三)周礼的原则

1. 尊尊(政治关系等级) 服从政治等级地位比你高的人，逐级且服

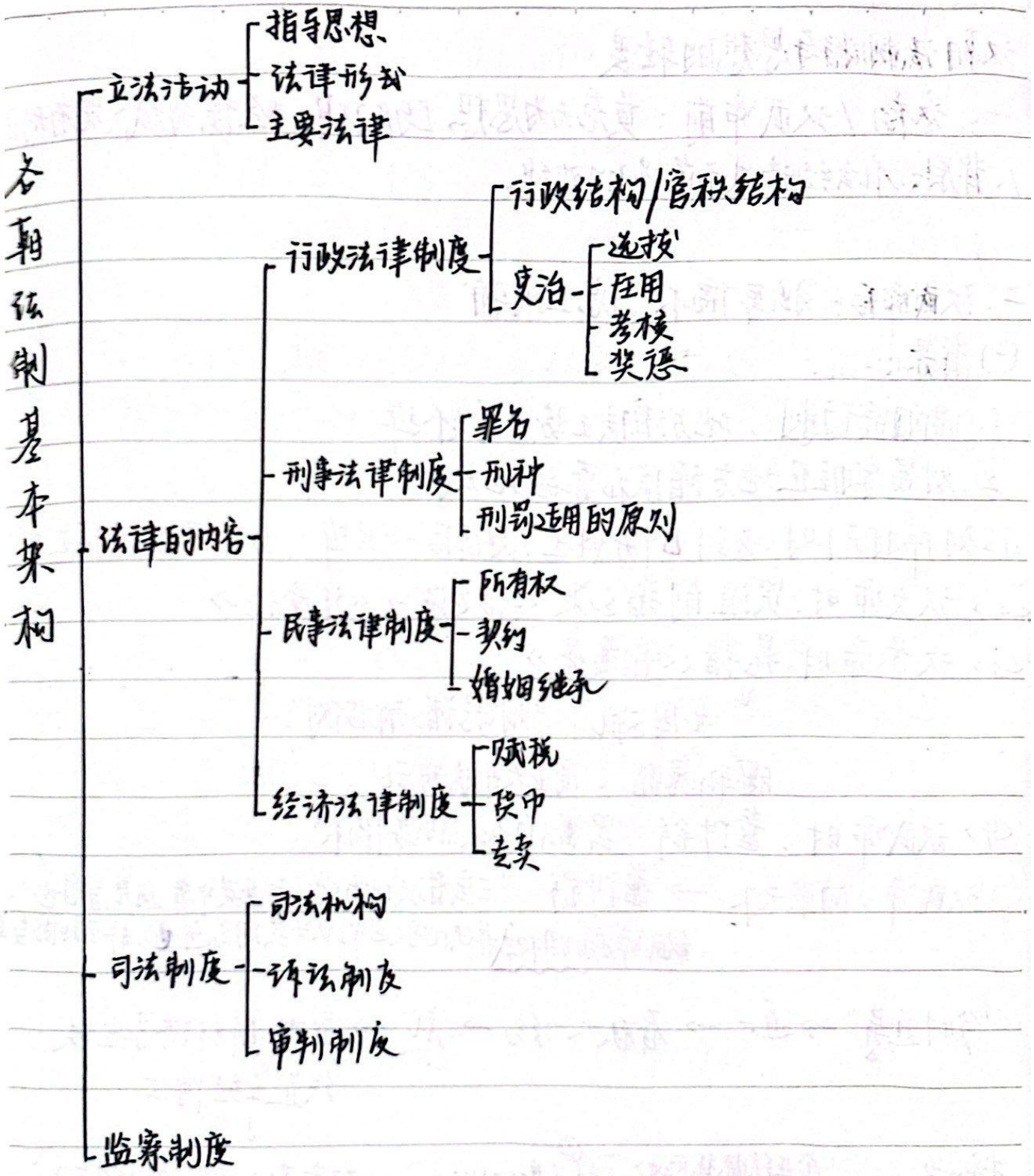
2、亲亲(血缘关系等级) 服从亲的等级比你高的人

3. 当亲亲与尊尊矛盾 → 不以亲亲害尊尊 (亲亲必须服从于尊尊)

拓：春秋笔法：用笔曲折而意含褒贬的写作手法

春秋三传：(《春秋》文言简义深，若无注释，难以理解，注释春秋有三传：

《左传》《公羊传》《谷梁传》


各朝法制基本架构
立法活动
指导思想
法律形式
主要法律
法律的内容
行政法律制度
行政结构/官秩结构
吏治
选拔
任用
考核
奖惩
刑事法律制度
罪名
刑种
刑罚适用的原则
民事法律制度
所有权
契约
婚姻继承
经济法律制度
赋税
货币
专卖
司法制度
司法机构
诉讼制度
审判制度
监察制度

汉朝法制指导思想的转变

一、汉初/汉武帝前：黄老无为思想 与民休息、轻徭薄赋、宽省刑罚

1、背景：社会经济处于崩溃的边缘

二、汉武帝后：独尊儒术、德主刑辅

(一)背景：

1、郡国并行制，地方诸侯王势力尾大不掉

2、财富掌握在地方诸侯和豪强地主手中

<1>刘邦打天下时，分封七个异姓王，建国后一一灭掉，分封同姓诸侯王

<2>汉文帝时、贾谊削藩之策《治安策》、《过秦论》

<3>汉景帝时、晁错：《削藩策》

↓

七国之乱："诛晁错，清君侧"

↓

腰斩晁错、国亚夫平息叛乱

<4>汉武帝时，董仲舒"罢黜百家、独尊儒术"

汉武帝，问策天下 → 董仲舒 "三画者，天地与人也，而连其中者，通其道者也，取天地人之中以为贯而参通也，非王孰能当之"

汉武帝加强皇权

"天时道易" → 道一 → 春秋大一统 → 礼 → 整理、解释儒家经典

设置五经博士

↓

汉章帝时期，召开白虎通德论

<

标志为三纲五常

①正统思想形成

②官方儒学确立

标志着汉代儒学的合法化

(二)、独尊儒术在法律上的体现为 德主刑辅

↓

阴阳五行学说

夏朝法制

- 立法活动
  - 指导思想：天罚
  - 法律形式：(1). 习惯（夏甚至夏以前的习惯） (2) 王命（如用军队的誓） (3). 制定法（成文or不成文·不确定）
  - 主要法律：禹刑（夏朝法律的总称）
- 法律内容
  - 行政
    - 行政结构：夏后氏官自 · 诸侯制国家
    - 吏治
      - 选拔
      - 任用
      - 考核
      - 奖惩
  - 刑法
    - 罪名
      - (1) 威侮五行，怠弃三正（金木水火土；天、地、人）（夏启给有扈氏定的罪名）
      - (2).《尚书·甘誓》记载：用命赏于祖，弗用命戮于社，予则戮尔汝
      - (3). 皋陶之刑：臲（强盗罪），墨（贪污罪）戕（杀人罪）
      - (4). 不孝罪
    - 刑种
      - (1). 五刑：墨、劓、宫辟、膑辟、大辟（割去膝盖骨）（在脸或额上刺字）
      - (2). 赎刑：用铜来赎罪（适用奴隶主贵族、五刑皆可赎）
    - 刑罚适用原则

甘誓：夏启即位后，为攻讨扈有扈氏所作的军事动员令
"有扈氏不服，启伐之，大战于甘"。

- 法律内容
  - 民法
    - 所有权
    - 契约
    - 婚姻
    - 继承
  - 经济法
    - 赋税
    - 货币
    - 专卖
- 司法制度
  - 司法机构　司法官：大理（主宰审判）
  - 诉讼制度　监狱：臭白
  - 审判制度

商朝法制

- 立法活动
  - 指导思想：天命（神判、天罚）→（假借神来审判）→（假借天意进行处罚如矫诬天命罪）
  - 法律形式
  - 主要法律：汤刑（商朝法律的总称）
    - 含义 ①“汤刑”对商王朝统治者威胁最大的是奴隶主，“汤刑”最重要的部分是官刑，即汤刑的实施对象主要是各级官吏。《左传》对此记载说：“其恒舞于宫，是谓巫风。”〔官吏如果沉湎于歌舞声色之中，官风不正，就要受到处罚〕
    - ②“官刑”是商朝惩治国家官吏犯罪，违纪与失职行为的专门法律，带有行政法律的性质，采取刑事制裁。
    - 内容 ③ 巫风（在宫殿中跳舞唱歌）、淫风（沉湎于金钱和美色经常游览和田猎）、乱风（不听忠言、作逆忠直、远离道德，先有罪不匡正）
- 法律内容
  - 行政
    - 行政结构
    - 吏治
      - 选拔
      - 任用
      - 考核
      - 奖惩
  - 刑法
    - 罪名
      - 一、矫诬天命罪：伪托上天意旨而对民众发号施令
      - 二、贼虐不恭罪：仍有不吉不迪、贼虐不恭、暂遏好宄。
      - 三、弃灰于公道罪：弃灰于公道者断其手
      - 四、不孝罪：刑三百，罪莫重于不孝
      - 五、不有功于民罪：官吏不恪尽职守，不为民兴利除害的犯罪
    - 刑种
      - 主刑（法定刑）：墨、劓、刖、宫、辟
      - 法外之刑：炮烙、酖、脯
    - 刑罚适用原则：神判

西周法制

立法活动

指导思想：明德慎罚（刑罚适用原则体现了"明德慎罚"的思想）

法律形式：①、习惯法　②王命（王室、命令、话（语的一种））　③权臣的命令（如周公）
④周礼　⑤制定法　△周礼与礼刑的关系（礼之所去、刑之所取、先礼入刑、相为表里）

主要法律：①.《九刑》西周法律的总称（人狱、盗贼、奸等罪名）　△九刑指：墨、劓、刖、宫、辟＋赎、鞭、扑、流　②.吕刑

法律内容

行政

行政结构：大官（天、地、春、夏、秋、冬）→大司徒、大宰、大司马、大司寇、大司空、司徒、平水土、掌邦政、主管国家人才为君选人、掌教育和礼仪、掌邦禁、佐司寇职的最高长官

《周礼》规定了西周的官制

吏治：选拔　任用　考核　奖惩

刑法

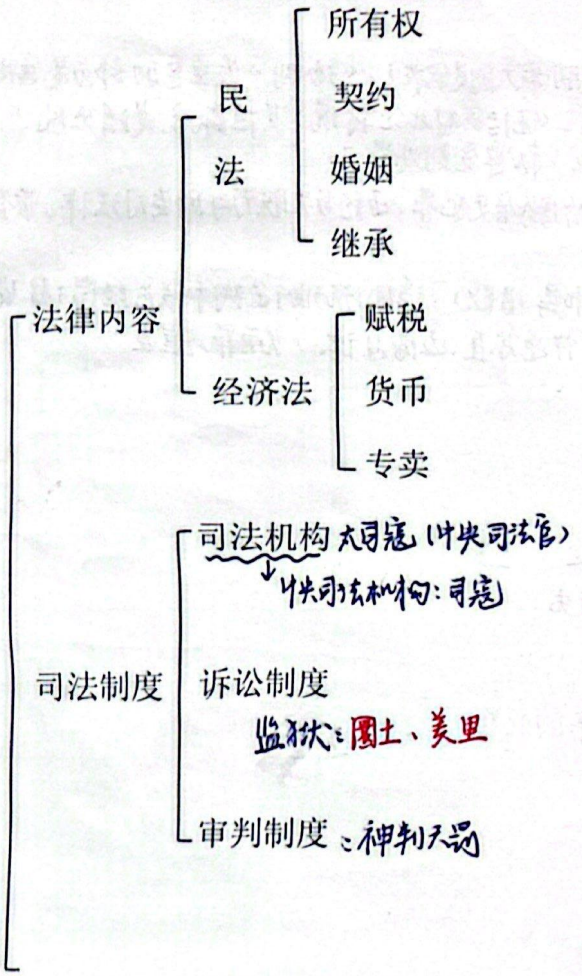
罪名：①.危害国家安全的犯罪
②妨害社会秩序的犯罪
③.危害人身安全的犯罪（杀人罪和伤人罪）　诬指奴隶盗窃牛马
④.危害财产安全的犯罪　⑤破坏家庭伦理的犯罪（不孝罪、乖亲罪）

刑种：
- 五刑：墨刑、劓刑、膑刑、宫刑、大辟
- 五罚：五种不同数量的赎金（铜），即赎刑　"五刑不简，正于五罚"

刑罚适用原则：
①区分故意与过失、惯犯与偶犯
②不罚无罪，不赏无辜
③罪疑从轻、功疑赦之
④父子兄弟，罪止其身
⑤用刑正中、罚当其罪

《吕刑》：

《吕刑》是我国今存历史最古老的刑书，是我国第一部成文法典，是周穆王时吕侯请命而制定的刑书。


法律内容
民法
所有权
契约
婚姻
继承
经济法
赋税
货币
专卖
司法制度
司法机构 太司寇（中央司法官）
中央司法机构：司寇
诉讼制度
监狱：圜土、羑里
审判制度：神判天罚

婚姻制度：(一)目的：上以事宗庙，下以继后世 「"位"是一种重要的祭祀礼仪，意为代表死去的先祖受祭，成为先祖灵魂的附体，是先祖的替身，生前神位，不需放任何事了」

(二)、原则：①一夫一妻多妾制　②同姓不婚（男女同姓，其生不蕃）　③附远厚别 「重视人伦次序的区别不能乱伦」

④居父母丧不婚（礼记中规定为三年，但实践中多为3个月，西晋，将3年丧作为贵族官员的强制性道德义务，《唐律》在法律上正式规定了三年丧期」

(三)、成立条件：父母之命、媒妁之言、男女有别

成婚六礼：①纳采：男方请媒人到女方家提亲，送礼求婚
得到应允后，再请媒妁往正式
向女家纳"采择之礼"，初议后，
若女方有意，则男方派媒人
正式向女家求婚，并携带一定的礼物
作为纳采礼的礼物兴用雁）

②问名：男方家请媒人问女方的名字和
出生年月日，并将女方的生辰八字放在祖先灵牌上双亲
若平安无事，则可

「郑玄：问名者，将归，卜其吉凶」

③纳吉：男家将女方姓名及相
关情况在祖庙中告知祖先，并占卜吉凶（过文文）

④纳征：男家向女家送正聘礼

「孔颖达：纳征者，纳财以为礼也，征，成也。先纳聘财而后婚成」（过大礼）

⑤请期：男家告卜决定婚期
并告知女家

⑥亲迎：新郎奉父亲命到女家
迎取新娘

(四)离婚条件及限制
男子可单方面解除婚约

七出：①无子　②淫泆　③不事舅姑
④口舌　⑤窃盗　⑥妒忌　⑦恶疾

三不去：①有所取，无所归，不去
②与更三年丧，不去（为公婆三年守丧而娶）
③前贫贱，后富贵不去

儿子和未出嫁女儿，要为父母守3年丧期。
→封侯→个

法
- 民法
  - 所有权
  - 契约/债：
    - 买卖契约（统称为质剂）
      - 大宗以马（买卖奴隶、牛马等关重的活物）
      - 小宗以刀（买卖宝器、珍宝等关重器物）
    - 傅别（书面债权契约）「借贷契约」 "傅：书写" "别：半分" 借贷双方各执一半（一般写在竹简上）简上的字为半文
      又叫判书
  - 婚姻
  - 继承
    - 嫡长子继承（嫡长子继承）「分封制是采用嫡长子继承制立的爵位继承」→ 庶子虽然不能继承王位，但可以得到次于王位的其他爵位
    - 宗祧继承（嫡长子继承）「指的是宗族内血食祭祀的主祭权，一个宗族有一个主祭人（大宗），其余为小宗」小宗五世则迁
    - 父子继承（诸子均分？）主要以财产共有，大宗继承（支配），异居而同财，有余则归宗，不足则资之宗
- 经济法
  - 赋税
  - 货币
  - 专卖
- 法律内容
- 司法制度
  - 司法机构
    - 中央
      - 司法机构：司寇（长官也称司寇）
      - 人员设置
        - 大司寇：（六卿之一）掌刑事政令
        - 小司寇：主管具体案件诉讼
        - 其他司法官吏
    - 地方：诸侯国内设立有一套类似于周王室的地方司法机构
  - 诉讼制度（一般由当事人亲自告诉）
    - 民事案件：（讼）一般为 「诉讼关系：告诉方缴纳束矢（一束竹箭）」
    - 刑事案件：（狱）一般为断狱 「诉讼关系：告诉方缴纳罚金（三斤铜）」
  - 审判制度
    （保留神权的外衣，但加强法官的作用）

△司法职能非司法机构独有
除重大案件外，其他行政机构也可受理案件诉讼

中央与地方司法两套垂直机构相对设置

!严禁下级告上级、臣下告君主、儿子告父亲!

效果
- 盟誓：在案件审理之前，诉讼双方均须对神灵起发誓，保证所提供的真实性。
- 五听：兼听诉讼双方的陈词，并以经验分析双方陈词的矛盾与真伪 「辞听、色听、气听、耳听、目听」 注意力是否集中
- 三刺：（三宥）在重大案件判决死刑之前，听取各级官员、一般人群、亲属（包括罪犯）「孤群臣、群吏、万民」再次征询意见 再次征询的意见最终决定判决结果

战国法制

一、地主阶级的变法

李悝《法经》

(一)背景：魏文侯时期，李悝为相，推行变革

改：废世卿世禄制（食有劳而禄有功，授有能而赏必行）△

经：尽地力之教

罢：罢格虚与淘汰

(二)法经

1.体例：法经六篇：《盗法》《贼法》《囚法》《捕法》《杂法》《具法》[主要是刑事法律]

2.内容：

盗法"窃货曰盗" 贼法"害良曰贼"

囚法 对劫夺抑卖非婚姻人的法律规定

捕法 抓捕奸非婚姻人的法律规定

①专门打击盗贼奸非的法律规定

②杂法：盗贼以外各种奸非的法律规定

①淫禁：禁止夫有二妻/妻有二夫

②狡禁：有关盗窃符玺及议论国家法令的罪行

③城禁：禁止人民越城的规定

④嬉禁：关于赌博的禁令

⑤徒禁：禁止人民群聚的禁令

⑥金禁：有关官吏受贿的禁令

⑦逾制：臣妾衣食住行逾越等级，僭越拥有不应享有的器物及所用的行为

③具法：专门对定罪量刑及处理作出的规定

类似于"总则"的部分

法律内容

民法：所有权、契约、婚姻、继承

经济法：赋税、货币、专卖

司法制度：司法机构、诉讼制度、审判制度

商鞅变法（2次变法）

(一)、公元前356年[富国强兵]

①.发展经济

②.编制为伍（为户：两有二男以上不分异者，倍其赋）→打击农业生产单位

③.奖励军功（军爵令）[按军功授爵的二十等爵制度]

④.奖励耕织

⑤.改法为律，制定秦律，轻罪名的（商人秦时指《法经》，以法经为基础制定秦律）

[军功爵制]

(二)、公元前350年

①.设县制（秦国设31个县）

②.确定度量衡的标准

③.废井田，开阡陌

(第二次变法)商鞅、废、世卿世禄制，除秦王直系亲属外，废除贵族身份

楚国吴起变法（公元前402年）

△限时收回爵禄（第四代不再是贵族）

使封君之子孙，三世而收爵禄

△《法经》是中国历史上第一部比较系统、完整的封建法典

（春秋时期编纂的成文法的结晶）

春秋法制

背景：礼崩乐坏，西周的宗法秩序遭到破坏

一、社会变革的原因：生产力的发展。①铁器出现（冶炼成本低、硬度大）→用于制造农具/兵器 ②牛耕出现（牛+铁→犁）

（一）过程 ↓（当生产力发展给社会带来的震动无法消解时）

（二）流民出现 → 为患为盗

（三）私田的出现（公田→在国王控制、公田）诸侯国接收流民，开垦荒地（私田），不交税（数上不报）→ 私下约定 → 契约关系（产生新的生产关系萌芽）

（四）兼并战争出现（各诸侯国可开垦的荒地有限，→兼并战争）

注1. 周天子权威丧失（春秋中期5霸时）

2. 百家争鸣

二、变革的内容

（一）土地赋税制作五赋

（二）社会管理

国人 → 不用礼来管理，

应用法 → 公布成文法（3）

法律内容

- 立法活动
  - 指导思想
  - 法律形式 春秋公布成文法的活动：（3）次
  - 主要法律
    1. 公元前536年，郑国，子产的主持下，以"刑鼎"形式公布成文法（中国历史上第一次公布成文法的活动）
    2. 公元前513年，晋国，赵鞅、荀寅的主持下，把范宣子制定的刑书铸在鼎上，以刑鼎的形式加以公布（第二次）
    3. 公元前501年，郑国，邓析制定"竹刑"，自己制作一部"刑书"，把其内容书写在"竹简"上，被称为"竹刑"
- 行政
  - 行政结构
  - 吏治
    - 选拔
    - 任用 叔向、孔子 维护奴隶制等级特权制度
    - 考核
    - 奖惩

公布成文法后出现的争议：

公布成文法是推进实行法制否定奴隶制等级特权制度

孔子反对晋国公布成文法

民在鼎矣，何以尊贵；贵贱无序，何以为国

- 刑法
  - 罪名
  - 刑种
  - 刑罚适用原则

民事法律

土地制度 | 均田制

国有、授予田地

永业田
口分田 (与出欧点以外有关)
勋田

法律内容

三司推事

三司会审制

司法机构

特别重大案件：大理寺、刑部、御史台共同审

司法制度

诉讼制度

举动：监察机关或者各级官吏代表国家到案犯非

告诉：由当事人就所受伤害或所诉纠纷向官府提起诉讼（告状）

审判制度 基层初审、实行两级审判三审制

监察制度

御史大夫（最高长官） 御史中丞、侍御史

协议

接续使

弹劾

台院：（承担御史台在朝中的职责）纠弹百官 参加大理寺审判及处理皇帝交办的任务

殿院（对举用过的监察）

察院：尚书省六部的监察
对地方州县职责的监察

侍御史台、专司监察

民法

物权 所有权 禁止土地买卖 地不理盛衰 持续到他人物出 不得据为己有

取得：良：普遍目的自性 → 士农工商（职业分）

贱：次贱民（不具有脱离主助法律地位）

官贱民：官奴婢、官户、工乐户、杂户、太常音声人

私贱民：奴婢 部曲、客女 → 等级对方 → 私人军队

山间野外无主之物 "加功所有"原则

契约 买卖、借贷、租赁契约

婚姻 以订立"婚书" ② 六礼程序（纳采、问名、纳吉、纳征、请期、亲迎） → 婚姻关系正式确定

继承 宗祧继承：正祖/正祖之前，祖宗祖祀、（嫡长子继承制度）宗族继承、立补程序

财产继承：诸子均分制（子承父份），半婚姻财，碍对减半继承

经济法

赋税 武德二年(619) → 租庸调法 → 唐中期以后，均田制破坏 "两税法" 以土地收益为依据

货币 市场管理：重农抑商，设"市令"（在州县）专司市场管理 "以三要均市" → 根据商品质量好坏、进行品种分类确定相应价格

专卖

中央：大理寺：最高审判机关，审理自诉及诉讼以上案件

刑部：最高司法行政机关（下达一般刑事的判决，依由刑部复核 → 生效）

御史台：最高监察机关，纠弹百官，监督刑部、大理寺审判活动（台院、殿院、察院）

地方：司法权由行政机关行使，无专门的司法机关 司法任务

直诉、击鼓鸣冤 → 向晋、登闻鼓、有冤屈

设侍御史

中书门下 设谏官，提供意见，实现决策合理，供皇帝大臣参考

"道"为监察区，各道有常设化及的按察使，对地方官经常性监察。

唐

立法活动

指导思想："德礼为政教之本 刑罚为政教之用"

法律形式：律（确定犯罪与刑罚）令（国家行政体制、官吏奖惩等级制度等方面）格（对皇帝诏敕的整理）式（涉及中央政府内部各机构关于行政管理、行政程序及具体办事规则的规定）

主要法律：
- 律：《唐律疏议》
- 令：《唐令拾遗》
- 格：《唐格后敕》
- 式：《唐式》

法律内容

刑法

罪名：
- 危害皇权罪
- 侵犯人身罪（杀人罪、伤害罪）
- 侵犯人格罪（人贬罪）
- 侵犯财产罪（盗窃、窃盗 / 强盗、抢劫）
- 官吏职务犯罪
- 妨碍司法罪（伪证罪、诬告罪）
- 违反行政法规罪

刑种：笞刑、杖刑、徒刑、流刑、死刑

刑罚适用原则：
- 十恶不赦
- 皇亲、官员减免（八议 / 请、减、赎 / 官当、免官）
- 亲属相犯婚姻减免罪
- 划分公罪与私罪
- 老幼废疾减免刑罚
- 化外人犯罪

行政

行政结构：中央三省六部；地方州、县 / 州、郡、县

官吏任用：
- 选拔：科举制（常举：地方考试合格后每年至京城参加尚书省组织的考试，每年设置秀才、"明经"、"进士"两科最主要；制举：皇帝根据特殊需要，专门下诏录用人才，临时决定）
- 铨选（委任状）：身言书判

考核：
- 岁课：在基层机构进行，每年举行一次
- 定课：全国性统一考核，由吏部考功司统一组织，在全国范围内对各级职官实施考核

奖惩：
- 岁课：奉禄、增减作为奖罚
- 定课：以职级升降作为奖罚

民法

户婚（户口、婚姻、财产、土地管理）

厩库

擅兴（军队指挥、工程兴造）

经济法

诉讼法

捕亡律

断狱律：规定了如何区分官员和非官员刑讯

军事法

行政法

司法主权

异类人相犯以law论

同类人相犯：原则上用自己的法律，例外：

秦朝法制

主要法律：1.睡虎地秦墓竹简 [1975年出土于湖北省云梦县睡虎地，共1155枚竹简，基本抄录六种法律文书，以律为主，即同时期秦墓出现有律十种，法律答问，封诊式等]

2.岳麓书院藏秦简

立法活动
- 指导思想：法家思想：①以法为本，皆有法式 ②以法为教，以吏为师 ③行刑重轻，专下制书（轻罪重刑） ④法自君出，君主独断
- 法律形式：①律：通过严格程序制定的效力最高的法律形式（睡虎地秦简秦律十八篇）
  ②令：关于国家行政管理方面的法律（制、诏） ③式：关于国家行政管理程序方面的法律，包括文书格式、程序
- 主要法律：①封诊式：文书程序，包括爰书、报案、报告书等类书的写法，如非政府性质验程序，对司法官治狱执法的要求、
  ②法律答问 [对于法律条文的官方解释]
  ③廷行事 同法审判的成例，是秦朝法律不成用这一特点未来降下产生、我国判例非法源

法律内容

行政
- 行政结构
  - 中央：三公九卿制（延尉是九卿之一）
  - 地方：郡：郡守（长官）
    县：十万户以上：上县，县长官
    十万户以下：县长，小县长官
    什伍为一里，十里一亭，十亭一乡，乡：乡老、啬夫、游徼（治安）
    县—乡—亭—里
- 吏治
  - 选拔：军功、征辟
  - 任用
  - 考核：五善（选拔和考核标准）、五失 课殿最
  - 奖惩：行政处罚：谇、赀、免、废
    刑事处罚：赀甲、赀盾（具有一定行政处罚的性质）应当值役，更和里要已经征发，随即逃之不去报道

匿户罪（匿田罪：匿向自耕收取田租而未上报的行为）

刑法
- 罪名
  ①谋反罪 ②违反制书罪
  ③强劫盗罪 [强盗：实盗群盗；劫盗：肩盗、穴盗、持刃]
  ④杀伤罪 [杀：杀害、斗杀；伤：伤害、斗伤]
  ⑤通奸、乱伦罪，已经参加征召、为同来军和吏卒报，或已到服役地点，然后逃之
  ⑥不直 [重罪故意轻判、轻罪故意重判]
  ⑦盗徙封 私加移动、改变土地界限
- 刑种
  1.死刑 [弃市、枭首、族刑、腰斩、磔刑、戮刑]
  2.肉刑（耐刑）：黥、劓、宫刑（斩左右趾）、耐刑（剃去鬓须）；髡：剃头发
  3.徒刑 ①城旦、舂：刑期4-5年 ②鬼薪、白粲（3-4年）[为宗庙砍柴和舂米，为择最好的米用于祭祀] ③隶臣妾（3年） ④司寇、耐司寇（2年） 耐司寇为作等同于司寇
  ⑤候（1年）伺察敌情，在边地服役
  十六级刑（以流放为特征的刑罚指称，且流刑自商鞅，还不是刑罚中）
  4.资刑
  5.财产刑 [主要是赀，罚金物]
- 刑罚适用原则
  ①以身高为刑事责任标准 [男六尺对、女六尺二寸]
  ②区分故意、过失 [故意：主动；过失：不主动]
  ③共犯加重
  ④自首从轻 [减轻、减免]
  ⑤以有无犯意作为成立犯罪与否的依据
  ⑥连坐 [是否成为刑的]

- 法律内容
  - 民法
    - 所有权
      - 国家所有为"绝对权"
      - 私人不动产主要是土地房屋（使用自己实田、人民可以有证实登记所垦田地、政府予以承认其所有权）
    - 契约
    - 婚姻 ①官府认可、保护已登记（已官）的婚姻 ②"弃妻千书、受二甲"丈夫有休妻的权利、但必须报官登记。
    - 继承：家长立遗嘱、可以将财物指定由未成年儿子或成年女儿继承
  - 经济法
    - 赋税 田租、户调、徭役〔更卒、正卒、戍卒〕
    - 货币 秦半两（统一货币）
    - 专卖
- 司法制度
  - 司法机构
    - 中央：廷尉府（中央司法审判机关）、长官为廷尉。（九卿即之一）
      职责：①审理地方上诉案件、复审郡县无法决断疑难案件 ②、记录、重审已审理的案件
    - 地方：郡守、县令掌理司法审判事务；郡设"决曹掾"、主职司法、县设"丞"作助县令长处理司法事务。
  - 诉讼制度
    1. 告、劾 〔告：自诉案报他人犯罪、劾：纠举官吏及其他官吏纠举犯罪〕 ①告劾必须经过官 ③、公室告：凡侵用帝王的陵寝及纠举官吏、自诉无论告赢大还是非公室告："子盗父母、父母捕杀、刑子及奴妻、子殴詈父母、祖父母、父母不得告父、告父官府也不会受理的犯罪。
    2. 求捕、拘告 〔校长、求盗职掌逮捕犯人〕
    3. 讯〔诘、诉、问〕：由狱吏进行最初的最一般的讯问；答辩"诘"（对被诉事项处提出反诘、问难）；诉（实地调查）问（以文书询问查询）
    4. 鞫：由有权作出判决的县令、丞等官员，对讯问所掌握的事实及其性质进行认定，并明确这些认定"罪"
    5. 论〔决〕论处定罪、即判决 〔当事人不服判决、可以请求"再审"判为"完鞫"〕
    6. 谳〔报〕：申请上级的"谳决"、并得到与复核的答复（"报"）
  - 审判制度

汉朝法制

- 立法活动
  - 指导思想
    - 汉初/汉武帝前：黄老无为思想（顺应而为）→ 背景：社会经济处于崩溃的边缘
      - 表现：①与民休息、休养生息 ②轻徭薄赋 ③宽省刑罚
    - 汉武帝后：独尊儒术、德主刑辅 → 背景：①汉初社会结构"郡国制"（县与诸侯并存），地方诸侯王势力尾大不掉
      ②财富掌握在诸侯手中和豪强地主手中
  - 法律形式 ①律 ②令 ③科 ④比
  - 主要法律
- 法律内容
  - 行政
    - 行政结构
    - 吏治
      - 选拔
      - 任用
      - 考核
      - 奖惩
  - 刑法
    - 罪名
    - 刑种
    - 刑罚适用原则

隋：

- 立法活动
  - 指导思想
  - 法律形式：律令格式（北齐律为基本）
  - 主要法律：《开皇律》－隋文帝　《大业律》－隋炀帝
- 法律内容
  - 行政
    - 行政结构：中央：三省（尚书省、门下省、内史省）→中书；地方：州县二级制
    - 吏治
      - 选拔：科举制
      - 任用
      - 考核
      - 奖惩
  - 刑法
    - 罪名
    - 刑种：①死刑（斩、绞）、⑤笞刑、④杖刑、②流刑、③徒刑
    - 刑罚适用原则
      - ①、减少重刑种等级原则
      - ②十恶重law原则（以维护皇权和伦理纲常）
      - ③保留"八议""官当"制
        对官僚、贵族给予特殊的法律保护

"官当"以官抵罪，减免处罚

"八议"凡属亲、故、贤、能、功、贵、勤、宾八种身份者犯罪，以及官品第七以上者犯罪，皆例减一等处罚。

适用排列优先 → 亲属 → 敌对国 → 亲属的亲属 → 殴斗人伴

（谋反、谋大逆、谋叛、恶逆、不道、大不敬、不孝、不睦、不义、内乱）

- 不孝：对尊属即不孝行为
- 不义：丈夫死后再嫁改嫁
- 内乱：与直系亲属通奸
- 大不敬：对帝王不尊敬

- 慎刑慎罚原则
  - 法律内容
    - 民法
      - 所有权
      - 契约
      - 婚姻
      - 继承
    - 经济法
      - 赋税
      - 货币
      - 专卖
  - 司法制度
    - 司法机构：中央：大理寺（审判）、都察院（最高司法行政）
      地方：州县行政机关兼管司法权；司法监史（监察系统）
    - 诉讼制度
      - 诉讼提起方式：官府民众自行提起诉讼 → 中央：可越级举告史官违法犯非
        地方：监察官/地方行政长官对所辖范围内百姓犯非有起诉责任
        当事人直接向官府提起诉讼
      - 程序：①州县基层机构提起 → （受理）→ ②逐级向上级机构提起 → ③到京城向皇帝提起
      - 死刑案件：审理判决后、由大理寺复核、经皇帝批准，方可执行。
        都察院上奏
    - 审判制度
  - 监察制度：御史台

- 立法活动
  - 指导思想
  - 法律形式
  - 主要法律
- 法律内容
  - 行政
    - 行政结构 由三公九卿制向三省六部制转变
      - 三省 { 中书（取旨） / 门下（驳封）→ 加盖玺印 / 尚书（执行）
      - 隋朝完全形成
    - 吏治
      - 选拔 九品中正制 "清浊" 中中以上向中央推举 〔上品无寒门、下品无士（世）族〕
      - 任用 英雄路 → 隋唐科举
      - 考核
      - 奖惩
  - 刑法
    - 罪名
      - △重罪十条（十个罪名）
      - △与"八虐"比较（十类罪名）
    - 刑种
      - ①死刑 〔腰斩（大辟）、枭首、弃市、绞刑 → 北魏成为死刑的行刑方式〕
      - ②.宫刑（腐）
      - ③.徒刑 〔五等 → 隋唐时为5等〕 ④.流刑 → 北魏、北齐时适用，北周正式定为五等
      - ⑤.鞭刑 〔五等 → 北周〕 ⑥.杖刑（北魏开始）北周五等。
      - 北同、封建五刑的雏形出现
    - 刑罚适用原则
      - 以权代刑、以官代权 → 隋
      - 以、持权原则 ②八议（亲、故、功、贵、贤、能、勤、宾）
      - ⑥官当
      - ※ 以、准五服以制罪（家族或父之间相互犯/非时，皮非是刑的研究）"亲属相犯，以尊犯尊，以凡人相犯为基准，服制愈亲，罪之愈重（加等）；以尊犯卑、服制愈轻，罪之愈重（减等）"
      - 杖责，同时也是杀等 { 斩衰？ / 齐衰？ ↓ cui ？

- 法律内容
  - 民法
    - 所有权
    - 契约
    - 婚姻
    - 继承
  - 经济法
    - 赋税
    - 货币
    - 专卖
- 司法制度
  - 司法机构
    - 中央：北齐、正式定立为"大理寺"
  - 诉讼制度
    - 录囚十存留养亲（北魏）必须上报
    - 唐朝、宥老、死刑不执行、改判流刑
  - 审判制度